



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1340-2025

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 183, reclama don José Esteban Alarcón Vargas, candidato a Alcalde por la comuna de Talcahuano en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G3421 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso de gastos electorales por \$25.751.367;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo ocho observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observaciones N°9, N°10, N°11, N°21, N°22, y N°26: Se refieren a gastos rendidos con documentación considerada insuficiente por el Servicio Electoral para acreditar el gasto: Gasto por \$5.950.000 del proveedor Comercializadora Silvana Julia Valencia Cortés E.I.R.L (observación N°9); Egreso por \$1.450.000, por concepto de transporte, respaldado en boleta de honorarios N°255 del prestador Servicios Godar SpA (observación N°10); erogación por \$1.666.000 del proveedor Inversa SpA, por registro y servicio de música (observación N°11); gastos por concepto de servicios de Administradora Electoral, de la prestadora Lilian Alejandra Reyes Monsalve (observación N°21 y N°22); gasto por \$600.000, por organización de cierre de campaña, de la prestadora Lilian Alejandra Reyes Monsalve (observación N°26);

b) Observación N°12: Se declaró un gasto por \$9.650.900, por concepto de propaganda impresa y merchandising, respaldado mediante factura N°118, anulada mediante nota de crédito;

c) Observación N°49: El Servicio Electoral constató un mayor gasto por \$12.110.650, respecto del cual no se justificó la omisión de la fuente de financiamiento, ni se aclaró la omisión de utilización del Sistema de Recepción de Aportes. A su vez se reparó la existencia de propaganda electoral no declarada;

3°) Que el reclamante solicita que se reconsidere la resolución impugnada y, en consecuencia, se acceda a la solicitud de reembolso por un total de \$25.751.367, con el mérito de los antecedentes que acompaña su reclamación;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1340-2025

4°) Que, en relación a las observaciones N°10 y N°21, este Tribunal advierte que la candidatura en la reclamación aportó antecedentes que, complementados con los demás antecedentes en autos, permiten tener por subsanados ambos reparos, en tanto permiten establecer tanto la efectividad de la prestación como la razonabilidad del gasto.

En el caso de la observación N°10, a fojas 197 consta informe de actividades del Servicio de transportes suscrito por el proveedor, con el detalle de los viajes pactados y cotización de otra empresa de transportes, "Transportes Automaq", por un servicio equivalente con un mayor valor.

En el caso de la observación N°21, el informe de actividades acompañado a fojas 216 no describe tareas genéricas de campaña sino que alude a un hecho concreto, a saber, el rechazo inicial de la inscripción de la candidatura ante el Servicio Electoral y la necesidad de reclamar para lograr su aprobación, que hace verosímil la relación de actividades presentada;

5°) Que, en todos los demás casos, los antecedentes acompañados no permiten subsanar lo observado, en tanto no satisfacen el requerimiento de información formulado por el Servicio Electoral y, de conformidad a lo previsto en el artículo 37 de la Ley N°19.884, es deber del Administrador Electoral llevar contabilidad simplificada y conservar la documentación de respaldo de cada ingreso y gasto, lo que debe permitir la verificación tanto de la ejecución del gasto como de su cuantía.

Así, los informes de actividades no contienen un desarrollo específico de labores realizadas o se acompañan únicamente funciones recurrentes de campaña sin precisar lo que efectivamente se realizó en el tiempo en que se prestaron los servicios. Asimismo, no se justifica el valor de mercado pagado mediante la presentación de antecedentes sustantivos. En el caso de la factura anulada por propaganda impresa (observación N°12), con la documentación acompañada no es posible establecer la efectividad del gasto. En cuanto a los servicios referidos a la boleta N°25 de la prestadora Lilian Alejandra Reyes Monsalve, las tareas fueron descritas de forma genérica sin que se advierta qué se hizo específicamente en cada mes informado (observación N°22). En cuanto a la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/agg

Rol N°1340-2025

descuadratura de \$12.110.650 (observación N°49), el reclamante reconoce haber ingresado erróneamente la información en su contabilidad electoral, sin que la explicación desarrollada en su reclamación permita tener por subsanado en su totalidad el reparo y sin que entregue mayor información sobre la propaganda no declarada que fuera observada en este mismo punto; y

6°) Que el gasto rechazado en este caso, a saber, de \$18.616.900, corresponde al 41.1% del gasto declarado, lo que permite establecer la concurrencia de omisiones graves que autorizan al rechazo de la cuenta en virtud del artículo 50 de la Ley N°19.884. En tal sentido, corresponde, además, rechazar la reclamación en aquella parte que solicita el reembolso de los gastos electorales, pues, al encontrarse la cuenta rechazada, no concurren en la especie los presupuestos del artículo 17 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales, **se acoge parcialmente** la reclamación interpuesta a fojas 183, por don José Esteban Alarcón Vargas, candidato a Alcalde por la comuna de Talcahuano en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G3421 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, **sólo en cuanto** se tienen por subsanadas las observaciones N°10 y N°21.

En lo demás, se rechaza la reclamación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1340-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 17/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 17/09/2026

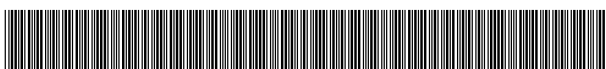
Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 17/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 17/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla no obstante que concurrió al acuerdo, no firma. Causa Rol N°1340-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 17 de septiembre de 2026.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026



53A51C4B-48C3-4C0A-8B3C-4F12B7C4F8AF

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.